TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DA AURIA

Versão 26/10/2026

Estes Termos e Condições Gerais (“Termos Gerais”) fazem parte de todo Contrato Comercial de Prestação de Serviços Tecnológicos celebrado pela AURIA AI LTDA. (“AURIA”) com a pessoa jurídica identificada no respectivo Contrato Comercial (“CONTRATANTE”). A AURIA e a CONTRATANTE são, em conjunto, “PARTES” e, isoladamente, “PARTE”.

O objeto, o escopo contratado, os tipos de ocorrência, os preços, as franquias, os créditos, as datas e as demais condições comerciais constam do Contrato Comercial. Para preservar a rastreabilidade com o modelo contratual anteriormente utilizado pela AURIA, a numeração das cláusulas materiais abaixo foi mantida sempre que possível.

4. DADOS COMPARTILHADOS

4.1. Para viabilizar a execução dos serviços, a CONTRATANTE fornecerá à AURIA, de forma contínua e segura:

a) registros de eventos de alarme e ocorrências;
b) imagens, vídeos e fluxos de câmeras;
c) gravações de áudio relevantes;
d) dados cadastrais de clientes e contatos;
e) dados de operação da central de monitoramento;
f) qualquer outra informação necessária à operação.

4.2. As PARTES reconhecem que o tratamento dos dados será realizado em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”) e demais normas aplicáveis.

5. USO DOS DADOS PARA MELHORIA CONTÍNUA, DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES

5.1. A CONTRATANTE autoriza a AURIA a utilizar os dados compartilhados para:

(a) treinamento e aprimoramento de modelos de inteligência artificial, observado que o tratamento de eventuais dados pessoais para tal finalidade deverá respeitar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

(b) análise e melhoria contínua dos serviços oferecidos pela AURIA nos termos deste Contrato;

(c) desenvolvimento, aprimoramento e prestação de novos produtos, funcionalidades e serviços de segurança, incluindo, mas não se limitando a, agente de portaria remota, segurança proativa, chegada assistida, segurança colaborativa e serviços de análise para operações de varejo, observado que o tratamento de eventuais dados pessoais para tal finalidade deverá respeitar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

(d) geração de insights estatísticos, agregados ou anônimos sobre operações de monitoramento, observado que o tratamento de eventuais dados pessoais para tal finalidade deverá respeitar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

(e) elaboração e divulgação de estudos de caso, exemplos de aplicação, materiais institucionais, comerciais e de marketing relacionados à utilização das soluções da AURIA, inclusive com base em ocorrências efetivamente tratadas pela AURIA em conjunto com a operação da CONTRATANTE, desde que os dados e informações utilizados sejam previamente anonimizados ou apresentados de forma agregada, de modo a não permitir a identificação de clientes finais, usuários, pessoas envolvidas, locais protegidos ou outras informações confidenciais da CONTRATANTE.

5.2. A CONTRATANTE reconhece que a prestação dos serviços poderá envolver a utilização, pela AURIA, de fornecedores e suboperadores tecnológicos necessários ao funcionamento das soluções contratadas, incluindo provedores de infraestrutura, telecomunicações, mensageria, inteligência artificial, inferência, análise de dados, segurança da informação e suporte técnico. A AURIA adotará medidas razoáveis para que tais fornecedores estejam sujeitos a obrigações compatíveis de confidencialidade, segurança da informação e proteção de dados, em conformidade com a LGPD e demais normas aplicáveis.

5.3. Ressalvado o disposto no item 5.2 acima, bem como as hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou de autorização expressa da CONTRATANTE, a AURIA não compartilhará dados pessoais identificáveis de clientes finais da CONTRATANTE com terceiros, inclusive para os fins das alíneas (a) a (e) do item 5.1 acima.

6. PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

6.1. Para fins deste Contrato, a CONTRATANTE atuará como Controladora dos dados pessoais, enquanto a AURIA atuará como Operadora, nos termos da LGPD.

6.2. A CONTRATANTE declara possuir base legal adequada para o compartilhamento de dados com a AURIA.

6.3. A CONTRATANTE será exclusivamente responsável por dados compartilhados incorretamente, incompletos, inconsistentes ou enviados em desconformidade com a legislação.

6.4. Caso a AURIA receba, direta ou indiretamente, qualquer solicitação feita por um titular de dados pessoais relacionada aos dados tratados no âmbito deste Contrato, a AURIA deverá comunicar tal solicitação à CONTRATANTE

de forma imediata. Sem prejuízo do disposto acima, a CONTRATANTE desde já autoriza a AURIA, na qualidade de Operadora, a atender diretamente solicitações de titulares, de natureza operacional e técnica, incluindo, mas não se limitando a, pedidos de confirmação de tratamento, acesso a dados pessoais, execução de comandos técnicos de exclusão, anonimização ou bloqueio, desde que tais medidas estejam em conformidade com a legislação aplicável. Em nenhuma hipótese a AURIA será responsável por definir políticas de tratamento ou adotar medidas que impliquem decisão jurídica ou regulatória, as quais permanecerão sob responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, na qualidade de Controladora.

6.5. A AURIA compromete-se a adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais tratados no âmbito deste Contrato contra acessos não autorizados, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

6.6. A AURIA deverá comunicar formalmente a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas após tomar conhecimento, acerca de qualquer incidente de segurança que possa comprometer dados pessoais tratados em razão deste Contrato.

6.7. Encerrada a relação contratual, a AURIA deverá eliminar ou anonimizar os dados pessoais tratados em nome da CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses de retenção legal obrigatória.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Permanecem de titularidade exclusiva da AURIA, não se transferindo à CONTRATANTE, a qualquer título, todos os direitos de propriedade intelectual, industrial e tecnológica, atuais ou futuros, relativos, direta ou indiretamente, à tecnologia utilizada pela AURIA para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, incluindo, mas não se limitando a: (a) algoritmos, modelos, arquiteturas, fluxos, códigos-fonte e códigos-objeto, técnicas, metodologias, lógicas de decisão e know-how; (b) modelos de inteligência artificial, bases de dados, bases de treinamento, parâmetros, pesos, rotinas de aprendizado e outputs estruturais; (c) softwares, ferramentas internas, APIs, conexões técnicas, dashboards, logs, interfaces, documentação técnica e ambientes de desenvolvimento; e (d) quaisquer correções, melhorias, customizações, evoluções, atualizações, adaptações ou derivados, ainda que desenvolvidos a partir de informações, dados ou demandas da CONTRATANTE. A utilização, pela CONTRATANTE, de quaisquer resultados, relatórios ou saídas dos serviços não implicará cessão, licença ampla, coautoria, copropriedade ou direito de exploração sobre os ativos da AURIA, sendo vedada qualquer utilização além da estritamente necessária à execução deste Contrato.

7.2. É vedado à CONTRATANTE: a) realizar engenharia reversa, descompilação ou desmontagem; b) copiar, extrair ou tentar reproduzir modelos, fluxos ou lógicas; c) utilizar saídas do sistema para treinar modelos próprios ou de terceiros. Não se consideram violação a esta cláusula as atividades razoáveis de auditoria, validação, monitoramento, ou verificação de desempenho realizadas pela CONTRATANTE, desde que limitadas à análise de outputs, métricas e relatórios disponibilizados pela AURIA, sem acesso a elementos internos, sem tentativa de reconstrução das soluções e sem qualquer uso que comprometa os direitos de propriedade intelectual da AURIA.

7.3. Permanecem de titularidade exclusiva da CONTRATANTE todos os dados operacionais, processos internos, regras de negócio, parametrizações, fluxos operacionais, documentos, procedimentos, informações comerciais e estratégicas disponibilizadas à AURIA em razão deste Contrato, ressalvada a autorização de uso pela AURIA nos termos deste Contrato. Nenhuma disposição deste Contrato poderá ser interpretada como cessão ou transferência dos ativos operacionais e intelectuais de propriedade da CONTRATANTE à AURIA.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) garantir acesso contínuo e ininterrupto aos dados, conexões técnicas, APIs, credenciais e demais informações necessárias para a prestação dos serviços pela AURIA, nos formatos e canais definidos entre as PARTES, ressalvadas (i) interrupções decorrentes de manutenções programadas, desde que previamente comunicadas à AURIA, nos termos do item ‘g’ abaixo, (ii) eventos de caso fortuito ou força maior, e (iii) falhas ou indisponibilidades de sistemas, infraestruturas ou serviços de terceiros não controlados pela CONTRATANTE;

b) manter atualizados todos os dados cadastrais, contatos, listas de telefones, endereços e demais informações necessárias ao atendimento automatizado realizado pela AURIA;

c) designar até dois pontos focais oficiais para comunicação com o suporte da AURIA, que serão os responsáveis por abertura de chamados, alinhamentos técnicos e validações operacionais;

d) manter sua infraestrutura própria de telefonia, PABX, SIP, troncos telefônicos e demais sistemas de comunicação em níveis adequados de disponibilidade, estabilidade e performance, garantindo que tais sistemas não prejudiquem a execução dos serviços da AURIA;

e) manter operacionais, atualizados e devidamente regularizados os números de telefone utilizados para chamadas originadas pela AURIA, incluindo, quando aplicável, números fixos, móveis, VoIP ou SIP, de forma a evitar bloqueios, restrições, quedas de qualidade, SPAM flagging ou impedimentos por parte de operadoras;

f) quando aplicável e desde que tais canais sejam utilizados no escopo dos serviços contratados, manter ativa e regular a conta WABA/WhatsApp Business ou outra infraestrutura de mensagens eventualmente utilizada, incluindo cadastro junto à Meta, números conectados, templates aprovados e limites de envio, assumindo a responsabilidade pela manutenção das condições técnicas necessárias ao uso da plataforma de mensagens utilizada em conexão com os serviços da AURIA;

g) informar à AURIA, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer alteração programada ou potencialmente disruptiva envolvendo:

infraestrutura de telefonia, PABX ou SIP,

troca ou migração de números telefônicos,

alterações na conta WABA/Meta,

mudanças em provedores, operadoras ou credenciais de envio de mensagens ou chamadas,

alteração, substituição, revogação, expiração, bloqueio ou redefinição de credenciais de acesso aos sistemas, plataformas, APIs, bancos de dados ou ambientes operados ou acessados pela AURIA para a prestação dos serviços, incluindo usuários, senhas, tokens, chaves de API, certificados, endereços de acesso, permissões ou perfis de usuário,

quaisquer outras alterações técnicas que possam afetar o acesso da AURIA aos sistemas da CONTRATANTE ou a continuidade dos fluxos operacionais contratados.

A CONTRATANTE deverá comunicar essas alterações e disponibilizar à AURIA, em prazo hábil, as novas credenciais, permissões ou informações técnicas necessárias, de modo a evitar interrupções, limitações ou degradação dos serviços prestados;

h) evitar qualquer ação ou omissão que possa interromper, limitar, prejudicar ou comprometer o funcionamento das conexões, configurações e fluxos técnicos necessários aos serviços da AURIA;

i) não repassar, compartilhar, sublicenciar ou permitir acesso de terceiros às conexões técnicas, APIs, credenciais ou elementos técnicos fornecidos pela AURIA, salvo mediante autorização expressa e por escrito desta.

j) manter a titularidade ou a legítima disponibilidade dos números telefônicos autorizados para uso pela AURIA, prestar as declarações e autorizações previstas no Termo de Autorização para Utilização de Numeração Telefônica em Originação de Chamadas e comunicar imediatamente à AURIA qualquer perda, suspensão, bloqueio, portabilidade, cancelamento, alteração de titularidade, restrição de uso ou suspeita de utilização indevida desses números.

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A AURIA não se responsabiliza por:

a) furtos, roubos, danos materiais ou morais sofridos por clientes finais;
b) falhas de energia, internet ou infraestrutura da CONTRATANTE ou do cliente final;
c) falhas ou indisponibilidades de sistemas de terceiros;
d) falsos alarmes, defeitos de hardware ou sensores inadequados;
e) casos fortuitos, força maior ou fatores externos.

9.2. Nos casos em que a AURIA vier a ser responsabilizada em decorrência deste Contrato, a responsabilidade total da AURIA no âmbito deste Contrato será limitada ao montante total pago pela CONTRATANTE à AURIA nos últimos 2 (dois) meses anteriores ao evento danoso.

9.2.1. A limitação de responsabilidade prevista no item 9.2 não será aplicável em hipóteses de (i) dolo, fraude ou má-fé; (ii) violações graves da obrigação de confidencialidade ou de tratamento de dados pessoais, conforme previstas neste Contrato; ou (iii) infração dos direitos de propriedade intelectual da CONTRATANTE.

10. RESCISÃO

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das PARTES, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem aplicação de multa, ressalvadas as hipóteses de rescisão motivada previstas nesta Cláusula.

10.2. Constituirá justa causa para rescisão imediata motivada, independentemente de aviso prévio, mediante notificação por escrito à outra PARTE, qualquer das seguintes hipóteses:

a) inadimplência da CONTRATANTE por período superior a 10 (dez) dias corridos, contados do vencimento da obrigação, caso em que a AURIA poderá, a seu exclusivo critério, suspender a prestação dos serviços até a regularização; ou, ainda, a ocorrência de inadimplência superior a 3 (três) dias corridos por 3 (três) vezes, consecutivas ou não, dentro de um mesmo período de 12 (doze) meses, hipótese que igualmente autorizará a rescisão motivada;

b) violação material das obrigações contratuais não pecuniárias não sanada no prazo de 10 (dez) dias após notificação, podendo tal prazo ser prorrogado, uma única vez, por até 5 (cinco) dias adicionais, desde que a natureza ou a complexidade da obrigação violada assim o justifique e a PARTE inadimplente comprove, de forma razoável, a adoção de medidas para a respectiva regularização;

c) prática de ato ilícito ou uso indevido da solução, assim entendido como qualquer utilização em desconformidade com este Contrato, com a legislação aplicável ou com as instruções técnicas e operacionais fornecidas pela AURIA, que comprovadamente resulte, ou tenha potencial concreto de resultar, em comprometimento relevante da segurança, da disponibilidade ou da integridade das soluções, sistemas, dados ou infraestruturas envolvidas na prestação dos serviços;

d) ocorrência de incidente de segurança grave envolvendo dados pessoais ou informações confidenciais da CONTRATANTE, por culpa ou dolo da AURIA; ou

e) descumprimento reiterado pela AURIA dos níveis mínimos de serviço previstos no SLA, por período igual ou superior a 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados dentro de um período de 12 (doze) meses.

10.3. A suspensão ou rescisão motivada por inadimplência não exime a CONTRATANTE da obrigação de quitar integralmente os valores devidos pelos serviços efetivamente prestados até a data da suspensão ou da efetiva rescisão, apurados de forma proporcional, não sendo devida qualquer cobrança por serviços não prestados após tal data, sem prejuízo da exigibilidade de valores já faturados, custos incorridos, encargos moratórios e demais obrigações previstas neste Contrato.

10.4. Encerrado o Contrato, a AURIA disponibilizará à CONTRATANTE os dados operacionais em formato CSV, no prazo de até 30 (trinta) dias, exclusivamente para fins de transição, desde que todos os valores pendentes tenham sido integralmente quitados. A AURIA prestará suporte técnico limitado e razoável, durante o referido prazo, com o objetivo de esclarecer dúvidas técnicas quanto à estrutura dos dados e viabilizar sua exportação, não se incluindo obrigações de adaptação a sistemas de terceiros, desenvolvimento de conexões customizadas, migração assistida, reprocessamento de dados ou prestação de serviços adicionais, os quais, se solicitados e viáveis, deverão ser objeto de contratação específica.

10.5. Após a conclusão da transferência dos dados nos termos da Cláusula 10.4, a AURIA deverá promover a eliminação ou anonimização de eventuais dados pessoais mantidos em seus ambientes, ressalvadas as hipóteses de retenção obrigatória previstas em lei.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Este Contrato não gera qualquer vínculo trabalhista entre as PARTES.

11.2. Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir este Contrato sem autorização da outra PARTE, salvo em reorganizações societárias internas.

11.3. Cada PARTE concede à outra uma licença mundial, não exclusiva, não transferível e gratuita para utilizar suas marcas, nomes empresariais, logotipos e demais sinais distintivos (“Marcas”), exclusivamente para fins de identificação da outra PARTE como cliente, parceira ou fornecedora, bem como para fins institucionais, promocionais e de divulgação de produtos e serviços, incluindo apresentações comerciais, materiais de marketing, website, comunicações corporativas e estudos de caso ou exemplos de aplicação elaborados nos termos deste Contrato.

11.4. As Partes obrigam-se a manter sob absoluto sigilo todas as informações técnicas, comerciais, financeiras, estratégicas, operacionais e demais informações confidenciais obtidas em razão deste Contrato. Nenhuma das Partes poderá divulgar, reproduzir, compartilhar ou utilizar tais informações para finalidade diversa daquelas previstas neste Contrato sem autorização prévia e escrita da outra Parte. As obrigações de confidencialidade permanecerão vigentes por 5 (cinco) anos após o encerramento deste Contrato. O descumprimento desta obrigação sujeitará a Parte infratora à reparação integral das perdas e danos comprovadamente sofridos pela Parte prejudicada.

12. FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias, renunciando as PARTES a qualquer outro foro.

ANEXO I — ESCOPO DOS SERVIÇOS E FUNCIONALIDADES

O presente Anexo descreve o escopo funcional dos serviços prestados pela AURIA à CONTRATANTE, incluindo limites, responsabilidades e requisitos técnicos necessários para a adequada execução do Contrato.

1. Serviços Principais Prestados pela AURIA

1.1. Atendimento Automatizado de Alarmes e Eventos de Segurança

A AURIA realizará o tratamento programático e automatizado de eventos provenientes de plataformas de monitoramento utilizadas pela CONTRATANTE, incluindo, mas não se limitando a, Segware Sigma, contemplando:

a) recepção e classificação inteligente dos eventos;

b) interpretação baseada em padrões operacionais;

c) execução de fluxos automatizados de tratamento de ocorrências;

d) geração de logs, anotações, atualizações, fechamentos ou outras ações diretamente nas plataformas de monitoramento, incluindo, mas não se limitando a, Segware Sigma;

e) decisão de escalonamento para atendimento humano, quando aplicável.

1.2. Tipos de Ocorrência Tratados

O escopo inicial dos serviços contempla o tratamento automatizado das CUCs/tipos de ocorrência expressamente indicados no Contrato Comercial celebrado entre as PARTES.

A inclusão de novas CUCs, tipos de ocorrência, fluxos operacionais ou funcionalidades relevantes dependerá de alinhamento técnico e comercial entre as PARTES, podendo ser formalizada por escrito, inclusive por e-mail, proposta comercial, ordem de serviço, aditivo ou outro meio acordado entre as PARTES.

1.3. Interação Automática com Contatos

A AURIA poderá realizar interações por ligação, mensagens de texto, WhatsApp ou outros meios autorizados com os contatos cadastrados, conforme os fluxos operacionais aplicáveis a cada tipo de ocorrência, visando, entre outros objetivos:

a) confirmar eventos;

b) validar informações;

c) solicitar informações adicionais;

d) orientar sobre procedimentos;

e) registrar retornos ou interações nos sistemas de monitoramento;

f) apoiar a decisão de fechamento, escalonamento ou continuidade do tratamento da ocorrência.

Os contatos, meios de comunicação, sequências de acionamento, mensagens, scripts, critérios de escalonamento e demais parâmetros operacionais serão definidos de acordo com as configurações acordadas entre as PARTES e com as informações disponibilizadas pela CONTRATANTE.

1.4. Fluxos Operacionais por Tipo de Ocorrência

Os fluxos operacionais poderão variar conforme a CUC, o tipo de ocorrência, o perfil do local protegido, as informações disponíveis nos sistemas da CONTRATANTE e as parametrizações acordadas entre as PARTES.

Sem prejuízo de outras configurações que venham a ser acordadas, os serviços poderão contemplar:

a) tentativa ou realização de contato telefônico com contatos cadastrados;

b) envio de mensagens ou notificações por meios autorizados;

c) análise, interpretação ou classificação automatizada da ocorrência;

d) consulta a dados operacionais disponíveis nas plataformas de monitoramento;

e) geração de logs, comentários, atualizações ou fechamentos nos sistemas utilizados pela CONTRATANTE;

f) execução de comandos programáticos, quando aplicável e autorizado;

g) escalonamento para atendimento humano, quando os critérios operacionais assim indicarem.

As PARTES poderão ajustar, de comum acordo, os fluxos específicos aplicáveis a cada tipo de ocorrência, inclusive quanto ao número de tentativas de contato, ordem de acionamento de contatos, canais utilizados, mensagens enviadas, critérios de encerramento e hipóteses de escalonamento.

1.5. Análise de Imagens e Vídeo

Quando aplicável ao fluxo contratado ou às parametrizações acordadas entre as PARTES, os serviços poderão incluir análise de imagens, vídeos ou fluxos de câmeras, incluindo, sem limitação:

a) detecção de movimento, pessoas, veículos e situações atípicas;

b) análise de inconsistências entre sensores, alarmes e vídeo;

c) apoio à decisão de escalonamento, descarte, continuidade do tratamento ou encerramento de eventos;

d) registro de informações relevantes para fins operacionais e de auditoria.

1.6. Geração de Relatórios Operacionais

A AURIA fornecerá, quando disponíveis ou aplicáveis ao escopo contratado:

a) relatórios de desempenho por período;

b) indicadores de SLA;

c) volume de chamadas, eventos, ocorrências e contatos;

d) métricas gerais da operação;

e) informações operacionais razoavelmente necessárias para acompanhamento dos serviços prestados.

1.7. Dashboards

Quando disponíveis, a AURIA poderá disponibilizar dashboards com indicadores gerais, métricas estatísticas, volumes operacionais, status de tratamento de ocorrências e outras visualizações pertinentes à prestação dos serviços.

2. Serviços Não Incluídos

2.1. Não estão contemplados no presente Contrato:

a) envio ou despacho de equipe física de pronta resposta;

b) atendimento humano contínuo por operadores da AURIA;

c) guarda, custódia ou armazenamento legal de imagens por longos períodos;

d) verificação física no local;

e) configuração, reparo, manutenção ou instalação de equipamentos de segurança, câmeras, sensores, centrais de alarme ou infraestrutura correlata;

f) suporte direto ao cliente final da CONTRATANTE, salvo quando expressamente previsto nos fluxos automatizados acordados;

g) fornecimento de hardware, equipamentos, sensores, câmeras, centrais de alarme, dispositivos de comunicação ou infraestrutura física;

h) garantia de funcionamento de sistemas, equipamentos, conexões técnicas, telefonia, internet, energia, plataformas ou serviços de terceiros não controlados pela AURIA.

2.2. Quaisquer atividades não previstas neste Anexo deverão ser contratadas separadamente por meio de aditivo, proposta comercial, ordem de serviço ou outro instrumento acordado entre as PARTES.

3. Canais de Comunicação

3.1. A AURIA disponibilizará canais de suporte para comunicação com a CONTRATANTE, incluindo:

a) canal de suporte por e-mail;

b) canal de suporte por WhatsApp ou outro meio de comunicação acordado entre as PARTES.

3.2. A CONTRATANTE deverá designar até 2 (dois) pontos focais oficiais, responsáveis por abrir e gerenciar chamados técnicos, solicitar esclarecimentos, validar fluxos operacionais e realizar alinhamentos com a AURIA.

3.3. Comunicações realizadas por pessoas não designadas como pontos focais oficiais poderão ser atendidas pela AURIA a seu critério, mas não serão consideradas, por si só, solicitações formais de suporte, alteração de escopo, alteração de fluxo, reporte de incidente ou validação operacional.

4. Evolução do Produto

4.1. A AURIA poderá promover melhorias contínuas, atualizações, substituições internas de componentes, ajustes técnicos, aprimoramentos de modelos, alterações de arquitetura, mudanças em fluxos internos e evolução de funcionalidades, desde que tais alterações não suprimam funcionalidades essenciais contratadas.

4.2. As PARTES reconhecem que os serviços da AURIA são baseados em tecnologia em contínua evolução, incluindo componentes de automação, inteligência artificial, análise de dados, conexão sistêmica e orquestração de fluxos operacionais.

5. Logs e Dados de Auditoria

5.1. A AURIA manterá logs internos de:

a) atendimentos;

b) decisões automatizadas ou assistidas por IA;

c) interações realizadas;

d) chamadas, mensagens, tentativas de contato e registros operacionais, quando aplicável;

e) dados relevantes para auditoria, diagnóstico, suporte, melhoria contínua e comprovação da execução dos serviços.

5.2. Esses registros serão mantidos pelo período previsto na política interna da AURIA ou por prazo legal aplicável, observado o disposto no Contrato, na legislação aplicável e nas regras de proteção de dados.

6. Testes, Homologações e Pilotos Internos

6.1. A AURIA poderá realizar testes controlados, versões beta, testes A/B, homologações internas, simulações e validações técnicas para desenvolvimento, melhoria, correção ou otimização de novas funcionalidades.

6.2. Tais testes deverão ser conduzidos de forma compatível com a segurança, continuidade e integridade dos serviços prestados à CONTRATANTE, sem prejuízo das limitações, exclusões e responsabilidades previstas no Contrato.

CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS COMPLEMENTARES

1.1. A assinatura do Contrato Comercial autoriza o set-up, a conexão, a configuração e a etapa de validação gratuita nos termos nele previstos, mas não implica, por si só, contratação de pacote mensal, mensalidade, cobrança mínima ou obrigação de continuidade. A contratação paga somente se inicia mediante seleção expressa de pacote mensal pela CONTRATANTE, na forma prevista no Contrato Comercial.

2.2. Para fins deste Contrato, considera-se “Ocorrência Tratada” qualquer ocorrência recebida e processada pelos sistemas da AURIA que gere, ao menos, uma das seguintes ações: (i) análise, interpretação ou classificação; (ii) geração de log, anotação, atualização ou fechamento; (iii) tentativa ou realização de contato por ligação ou outro meio autorizado, independentemente de atendimento; (iv) execução de fluxos programáticos; ou (v) decisão de escalonamento para atendimento humano.

2.5. Os registros da AURIA prevalecerão para fins de apuração das Ocorrências Tratadas, da franquia mensal do pacote vigente e das Ocorrências Excedentes em cada Período de Apuração, sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de solicitar esclarecimentos razoáveis sobre a apuração realizada.

5.1. Os valores previstos no Contrato Comercial incluem, dentro do escopo contratado: (a) conexão e configuração com as plataformas utilizadas pela central; (b) orquestração de fluxos automatizados; (c) gestão de chamadas e interações necessárias ao tratamento das ocorrências; (d) tratamento das ocorrências pela IA e comunicação com contatos de locais protegidos, quando aplicável; (e) realização de logs e outras ações nos sistemas de monitoramento; e (f) armazenamento operacional de dados por período adequado.

6.1. Serão cobrados à parte, quando aplicáveis e nos termos do Contrato Comercial: (a) custos de telefonia; (b) custos extraordinários de mensageria, caso venham a ser expressamente aprovados pelas PARTES; (c) infraestruturas adicionais sob demanda; e (d) serviços adicionais de conexão, configuração, set-up ou funcionalidades não previstas no escopo contratado.

8.5. Em caso de atraso no pagamento, incidirão multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou da taxa SELIC, o que for maior, calculados pro rata die.

9.1. Os valores previstos no Contrato Comercial serão reajustados anualmente pelo IGP-M/FGV, contado da data de ativação da primeira contratação paga de pacote mensal, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo.

9.2. Na hipótese de variações extraordinárias e imprevisíveis de custos relevantes, tais como câmbio, infraestrutura de nuvem, telefonia, APIs, serviços de inteligência artificial ou equivalentes, que impactem material e desproporcionalmente a operação, as PARTES negociarão, de boa-fé, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

9.3. Caso não seja possível alcançar acordo no prazo de 30 (trinta) dias da notificação da PARTE interessada, qualquer das PARTES poderá rescindir o Contrato mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem penalidades, mantendo-se inalteradas as demais hipóteses de rescisão motivada previstas na Cláusula 10 destes Termos Gerais.

10.1. Alterações de valores, limites, escopo comercial, tipos de ocorrência ou modelo de cobrança deverão ser formalizadas por escrito pelas PARTES, ressalvada a seleção, o upgrade ou o downgrade de pacotes mensais, que poderão ser realizados pelos meios eletrônicos e segundo o procedimento expressamente previstos no Contrato Comercial.

11.1. Estas condições permanecem válidas enquanto vigente o Contrato Comercial.

ANEXO III — SLA

1. Definições

Para fins desta Cláusula, aplicam-se as seguintes definições:

a) Porcentagem de Tempo de Atividade Mensal (Uptime Mensal):
Percentual calculado subtraindo-se de 100% (cem por cento) a proporção de minutos em que os serviços principais da AURIA, descritos no ANEXO I destes Termos Gerais, permaneceram no estado de Indisponibilidade, durante um mesmo mês civil (“Mês de Apuração”).

b) Indisponibilidade:
Considera-se Indisponibilidade a situação em que os serviços da AURIA estejam totalmente indisponíveis, de forma contínua, impedindo o tratamento automatizado das ocorrências de alarme nos termos do escopo contratado.

Não se caracterizam Indisponibilidade, para fins deste SLA: (i) degradações parciais de performance; (ii) atrasos operacionais; (iii) indisponibilidade de funcionalidades acessórias; ou (iv) falhas que não impeçam materialmente o tratamento das ocorrências.

c) Mês de Apuração:
Período correspondente ao mês civil utilizado para cálculo do Uptime Mensal.

2. Compromisso de Serviço

A AURIA empreenderá esforços comercialmente razoáveis para disponibilizar os serviços objeto deste Contrato com uma Porcentagem de Tempo de Atividade Mensal mínima de 98% (noventa e oito por cento), considerando exclusivamente os serviços sob sua responsabilidade direta.

3. Exclusões do Cálculo de Uptime

Para fins de apuração do Uptime Mensal, não serão computados períodos de indisponibilidade decorrentes de:

a) manutenções programadas, desde que comunicadas com antecedência mínima de 12 (doze) horas;
b) falhas, indisponibilidades ou degradações em sistemas, plataformas, APIs ou serviços de terceiros, incluindo, mas não se limitando a:
  – sistemas de monitoramento;
  – infraestrutura de telefonia, PABX, SIP ou operadoras;
  – serviços de mensageria (ex.: WhatsApp/Meta);
c) falhas na infraestrutura, conexões técnicas, dados, credenciais ou ambientes fornecidos ou mantidos pela CONTRATANTE;
d) casos fortuitos ou de força maior.

4. Critérios para Negociação de Disponibilidade dos Serviços

4.1. Caso o Uptime Mensal apurado seja inferior a 98% (noventa e oito por cento), a CONTRATANTE poderá solicitar a negociação do valor de sua fatura mensal, de forma proporcional ao percentual de indisponibilidade verificado, observados os critérios e procedimentos previstos nesta Cláusula.

4.2. Para que a solicitação de negociação seja considerada válida, a CONTRATANTE deverá, cumulativamente:

a) realizar a abertura de chamado formal junto ao canal de suporte da AURIA;
b) encaminhar a solicitação até o final do segundo ciclo de faturamento subsequente ao Mês de Apuração;
c) indicar expressamente no campo “assunto” do chamado a expressão “Negociação de Disponibilidade dos Serviços – SLA”;
d) informar as datas, horários e a duração das indisponibilidades alegadas;
e) apresentar evidências técnicas razoáveis que corroborem a alegada indisponibilidade, ressalvadas informações confidenciais ou sigilosas.

4.3. A omissão no cumprimento de qualquer dos requisitos acima desqualifica a CONTRATANTE quanto ao direito de negociação do valor da fatura.

5. Negociação de Valores e Créditos de Serviço

5.1. Confirmada pela AURIA a Porcentagem de Tempo de Atividade Mensal inferior a 98%, as PARTES poderão negociar o valor da fatura mensal correspondente ao respectivo período, considerando como referência o percentual de indisponibilidade apurado, calculado conforme a fórmula abaixo:

Percentual de Crédito = 100% – Porcentagem de Tempo de Atividade Mensal apurada

5.2. O percentual de crédito apurado nos termos acima será aplicado exclusivamente como crédito compensatório, a ser utilizado na compensação de faturas futuras, não sendo devido qualquer reembolso em dinheiro.

5.3. O crédito decorrente da negociação de disponibilidade:

a) será limitado ao valor da fatura mensal do Mês de Apuração;
b) não será cumulativo com outros créditos ou compensações;
c) constitui a única e exclusiva forma de compensação relacionada à indisponibilidade dos serviços no respectivo período.

5.4. O crédito será concedido no prazo de até um ciclo de faturamento subsequente à confirmação da indisponibilidade pela AURIA.

6. Atendimento, Resposta e Solução de Incidentes

6.1. O suporte técnico da AURIA será prestado em regime contínuo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, observada a classificação do incidente e os respectivos níveis de severidade.

Para fins operacionais, o atendimento poderá ocorrer em:
a) Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h00 às 18h00;
b) Horário de Plantão: de segunda a sexta-feira das 18h01 às 7h59, bem como sábados, domingos e feriados.

7. Classificação dos Níveis de Incidente

Os incidentes reportados pela CONTRATANTE serão classificados pela AURIA, de boa-fé, conforme o impacto operacional efetivo sobre os serviços.

a) Nível Crítico (Alto)

Caracteriza-se quando os serviços da AURIA estejam totalmente inoperantes, impossibilitando qualquer tipo de tratamento automatizado de ocorrências, incluindo a recepção, processamento ou execução de fluxos previstos no escopo contratado.

Horário de atendimento: 24 horas.

Prazos:

Detecção e diagnóstico inicial: até 30 (trinta) minutos;

Solução ou restabelecimento do serviço: até 3 (três) horas;

Tempo total estimado: até 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos.

b) Nível Normal

Caracteriza-se quando os serviços da AURIA permaneçam operacionais, porém com degradação parcial de funcionalidades, sem impedir integralmente o tratamento das ocorrências, tais como execução incompleta de fluxos ou indisponibilidade de alguma das etapas do atendimento automatizado.

Horário de atendimento: Horário Comercial.

Prazos:

Detecção e diagnóstico inicial: até 30 (trinta) minutos;

Solução, mitigação ou encaminhamento técnico: até 12 (doze) horas;

Tempo total estimado: até 12 (doze) horas e 30 (trinta) minutos.

c) Nível Baixo

Caracteriza-se por dúvidas operacionais, solicitações de orientação, ajustes de configuração ou correção de falhas menores que não impactem a continuidade do tratamento das ocorrências.

Horário de atendimento: Horário Comercial.

Prazo para solução:

até 3 (três) dias úteis.

8. Limitações do SLA

As PARTES reconhecem expressamente que:

a) o presente SLA não constitui garantia de disponibilidade contínua ou ininterrupta dos serviços;
b) a negociação de valores e o crédito de serviço previstos nesta Cláusula substituem qualquer outra forma de compensação ou indenização relacionada à indisponibilidade;
c) o presente SLA não altera, amplia ou substitui as disposições de limitação de responsabilidade previstas no Contrato.